臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	276	陳昆和	李偉智、蔡麗青
案由	建請市府儘速辦理七股區十份里道路改善工程。 (南 39-2 線建功國小前至阿芬海產店前方道路) (南 39-2 線建功國小前道路及周邊無尾巷道路)		
說明	南 39-2 線建功國小前至阿芬海產店前方等道路因年久失修，路面龜裂下陷，嚴重危及行人與行車安全，請貴局編列預算改善。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	277	陳昆和	李偉智、蔡麗青
案由	建請市府儘速辦理西港區進學街54巷道路AC改善工程。		
說明	西港區進學街54巷道路年久失修，路面龜裂、凹凸不平，嚴重危及行人與行車安全，請貴局編列預算改善。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

第 4 屆第 3 次定期會

法規委員會

- 市府提案
- 查照案/備查案
- 未完成事項

臺南市議會第4屆第1次定期會提案

類別	法規	編號	1	提案單位	臺南市政府（農業局）	中華民國 112 年 5 月 19 日 府農動字第 1120654653 號
案由	制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，爰制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案。 二、本案業經 112 年 5 月 16 日第 594 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」制定草案（含總說明、逐條說明及草案條文）乙份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	修正第 2~4、8~9 及 12~19 條條文。(詳見審查結果對照表)					
大會決議	照審查意見通過。					

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
第一條為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，特制定本自治條例。		照案通過。
第二條本自治條例之主管機關為本府農業局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、輔導及違反時之裁處等事項。 二、本府民政局：殯葬用地之容許使用事項。 三、本府都市發展局：都市計畫土地使用分區變更事項。 四、本府環境保護局：寵物生命紀念業產生之噪音、空氣污	第二條　本自治條例之主管機關為本府農業局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、輔導及違反時之裁處等事項。 二、本府民政局：殯葬用地之容許使用事項。 三、本府都市發展局：都市計畫土地使用分區變更事項。 **四、本府地政局：非都市土地使用地編定變更事項。** **五**、本府環境保護局：寵物生命紀念業產生之噪音、空氣污染及環境污染稽查等事項。	依修訂版條文修正通過。

第4屆 第3次定期會 決議案 5655

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
染及環境污染稽查等事項。 五、本府經濟發展局：寵物生命紀念業之公司或商業登記等事項。 六、本府社會局：協助輔導寵物生命紀念業加入相關商業同業公會。	六、本府經濟發展局：寵物生命紀念業之公司或商業登記等事項。 七、本府社會局：協助輔導寵物生命紀念業加入相關商業同業公會。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、寵物屍體：指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物死亡之遺體。 二、寵物屍體處理設施：指有別於處理一般廢棄物之焚化爐或掩埋場，專供處理寵物屍體之下列設施之一： (一)火化設施。 (二)追思廳堂。 (三)寵物植存紀念園區。	第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、寵物屍體：指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物死亡之遺體。 二、寵物屍體處理設施：指有別於處理一般廢棄物之焚化爐或掩埋場，專供處理寵物屍體之下列設施之一： (一)火化設施。 (二)追思廳堂。 (三)寵物植存紀念園區。 (四)寵物遺灰貯存設施。 三、寵物生命紀念業：指以營利為目的，從	依修訂版條文修正通過。

第4屆 第3次定期會 決議案 5656

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
(四)寵物遺灰貯存設施。 三、寵物生命紀念業：指以營利為目的，從事寵物屍體之火化、遺灰貯存、土葬、樹葬、灑葬，或寵物生命關懷服務之業者。 四、火化設施：指供火化寵物屍體使用之設施。 五、追思廳堂：指供舉行寵物追思紀念儀式之設施。 六、寵物植存紀念園區：指供寵物遺灰樹葬、灑葬或土葬之場所。 七、寵物遺灰貯存設施：指供存放寵物遺灰之納骨堂(塔)或其他存放設施。 八、樹葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中或置於盆栽內，再植花樹於	事寵物屍體之火化、遺灰貯存、土葬、樹葬、灑葬，或寵物生命關懷服務之業者。 四、火化設施：指供火化寵物屍體使用之設施。 五、追思廳堂：指供舉行寵物追思紀念儀式之設施。 六、寵物植存紀念園區：指供寵物遺灰樹葬、灑葬或土葬之場所。 七、寵物遺灰貯存設施：指供存放寵物遺灰之納骨堂(塔)或其他存放設施。 八、土葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中之方式。 九、樹葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中或置於盆栽內，再植花樹於上，或於樹木根部周圍埋藏寵物遺灰之方式。 十、灑葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰拋灑於草地、花圃或樹叢等之方	

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
上，或於樹木根部周圍埋藏寵物遺灰之方式。 九、灑葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰拋灑於草地、花圃或樹叢等之方式。 十、土葬：指於寵物植存紀念園區內將寵物遺灰藏納土中之方式。	式。	
第四條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。	第四條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。 前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點規定辦理土地編定變更。 申請於都市計畫農業區設置第一項規定之設施或園區者，土地面積應不得少於零點二公頃；其用地條件、	條文修正通過，修正條文如下： 第四條　供寵物生命紀念相關設施及寵物植存紀念園區使用之土地，應符合土地使用管制相關規定。 前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點等相關規定辦理土地編定變更。

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
	臨路限制、回饋原則、審查作業及其他應遵行事項之規定，由主管機關另定之。	申請於都市計畫農業區設置第一項規定之設施或園區者，土地面積應不得少於零點二公頃；其用地條件、臨路限制、回饋原則、審查作業及其他應遵行事項之規定，由主管機關另定之。
第五條　寵物生命紀念業應先依法完成公司或商業登記並向主管機關申領許可，始得營業。 前項業者應具備之條件、設施、專任人員、申請許可之程序、期限與換證、撤銷或廢止許可、許可之附款、收費標準及其他應遵行事項，由主管機關另定之。		照案通過。
第六條　寵物生命紀念業應就其服務有關之條件，訂定營業規		照案通過。

第4屆 第3次定期會 決議案 5659

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
章，報請主管機關核定後公告實施，並備置於各營業場所及網站供消費者審閱；變更時，亦同。 前項營業規章應載明下列事項： 一、提供服務之項目及期間。 二、各項服務收費標準及調整費用之條件。 三、消費者基本資料蒐集、處理及利用之限制、條件。 四、消費者申訴之處理及其他與使用者權益有關之事項。 五、其他服務之約定。 寵物生命紀念業實施營業規章，不得有損害消費者權益或顯失公平等情事。 寵物生命紀念業與消費者簽訂之服務契約範本，應載明第二項各款事項，於實施前報請主管		